

MINISTRE DES MINES, DE L'ENERGIE, DU PETROLE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

REPUBLIQUE GABONAISE
Union - Travail - Justice



ARRETE N° 000917 / MMEPRH

fixant les modalités et les conditions
d'importation et de commercialisation des lubrifiants
en République Gabonaise.

**Le Ministre des Mines, de l'Energie,
du Pétrole et des Ressources Hydrauliques**

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n° 000714/PR et n° 000715/PR du 04 Septembre 2004, fixant la composition
du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l'amélioration de
l'environnement ;

Vu le décret n° 00269/PR/MMEPRH du 03 mai 2000, portant organisation et attributions du
Ministère des Mines, de l'Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques ;

Vu le décret n° 000545 /PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant la récupération des
huiles usagées en République Gabonaise ;

Sur rapport du Directeur Général des Hydrocarbures,

ARRETE :

Article 1^{er} : Le présent Arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions
d'importation et de mise à la consommation des lubrifiants en République Gabonaise.

Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : Au sens du présent Arrêté, on entend par :

- a) **Lubrifiants :** les produits de Blending, fabriqués à partir de mélanges
d'huiles de base minérales, synthétiques ou des deux (2) types d'huiles,
avec des produits chimiques divers appelés additifs ;

- b) **Huiles de base** : les produits issus d'une coupe du pétrole brut obtenus en raffinerie ;
- c) **Huiles Usagées** : le résidu de lubrifiants provenant de la vidange de moteurs de véhicules automobiles ou de tout autre mécanisme utilisant des lubrifiants ;
- d) **Emballage** : des bidons en plastique ou en aluminium et des fûts métalliques de différentes capacités ;
- e) **Bonde** : la plus grande orifice d'écoulement de produit d'un fût ;
- f) **Étiquetage ou Marquage** : l'ensemble des informations permettant d'identifier le contenu de l'emballage ;
- g) **Distributeur agréé** : toute personne physique ou morale ayant une autorisation technique de mise à la consommation de lubrifiants en République Gabonaise ;
- h) **Grade** : La valeur représentative du degré de viscosité d'un lubrifiant ;
- i) **Niveau de Performance** : la capacité d'un lubrifiant à satisfaire le plus longtemps possible le fonctionnement optimal du moteur pour lequel il a été conçu ;

Article 3 : Les différents types de lubrifiants sont :

- les huiles moteurs à essence ; ✓
- les huiles moteurs diesel ; ✓
- les huiles de transmission ;
- les huiles aviation ;
- les huiles marines ;
- les huiles industrielles ;
- les graisses ;
- les huiles spéciales autres que celles mentionnées ci-dessus ;

Article 4 : Les lubrifiants doivent être conditionnés dans des emballages neufs et propres.

Article 5 : Les emballages métalliques ne doivent présenter aucune trace de rouille ou de corrosion pouvant compromettre la qualité du produit.

Article 6 : Les emballages doivent être munis d'un système de fermeture étanche garantissant l'inviolabilité du contenu et résistant aux conditions de transport, de manutention et de stockage.

Article 7 : L'étiquetage ou le marquage sur l'emballage doit être visible, lisible et indélébile et comporter les mentions suivantes :

- la dénomination du type de produit conformément à l'article 3 du présent Arrêté ;
- la quantité nette, exprimée en litre ou en kilogramme, selon la nature du produit ;

- le grade ;
- la classification ;
- le niveau de performance ;
- le nom ou la raison sociale du fabricant, ou du distributeur, s'il y a lieu ;
- la mention « huiles minérales » ou « huiles synthétiques » ou « huiles régénérées », selon les huiles de base utilisées ;

Chapitre II : DU MINIMUM REQUIS DES NIVEAUX DE PERFORMANCE DES LUBRIFIANTS

Article 8 : Les lubrifiants cités à l'article 3 ci-dessus, doivent correspondre aux niveaux de performance minimum tels que définis dans le tableau en annexe I du présent Arrêté.

Article 9 : Tout lubrifiant mis à la consommation en République Gabonaise doit être accompagné de son bulletin d'analyse.

Article 10 : Des contrôles inopinés seront régulièrement effectués par l'Administration et des échantillons seront prélevés et analysés afin de s'assurer de la qualité des lubrifiants mis à la consommation.

Ces contrôles seront menés conjointement par les services compétents de la Direction Générale des Hydrocarbures et de la Direction Générale des Etudes et Laboratoire.

Chapitre III : DES MODALITES ET CONDITIONS D'IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION DES LUBRIFIANTS

Article 11 : Toute personne physique ou morale est susceptible d'importer et/ou de commercialiser des lubrifiants en République Gabonaise.

Article 12 : L'importation et/ou la commercialisation des lubrifiants est conditionnée par l'obtention d'une autorisation technique délivrée par les services compétents de la Direction Générale des Hydrocarbures.

Article 13 : La délivrance de l'autorisation technique par la Direction Générale des Hydrocarbures est subordonnée à la présentation d'un dossier comprenant les éléments tels que définis à l'annexe II du présent Arrêté.

Article 14 : Tout importateur et/ou distributeur agréé de lubrifiants doit disposer d'une aire de stockage suffisante, connue et autorisée par les services compétents de la Direction Générale des Hydrocarbures.

Cette aire de stockage peut être couverte ou non couverte.

Article 15 : Dans le cas d'une aire de stockage couverte, les fûts peuvent être rangés verticalement et gerbés en hauteur jusqu'à la limite d'une manutention aisée.

Article 16 : Si l'importateur ou le distributeur agréé dispose d'une aire de stockage non couverte, les fûts seront obligatoirement stockés en position horizontale, bonde au-dessus, empilés les uns sur les autres jusqu'à une hauteur limite de manutention aisée.

Article 17 : Les emballages en plastique ou en aluminium conditionnés en cartons seront obligatoirement stockés sous une aire couverte.

Article 18 : Tous les résidus dits « Huiles Usagées » des lubrifiants mis à la consommation sur le territoire national doivent faire l'objet d'une récupération, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre IV : DES SANCTIONS

Article 19 : La fermeture temporaire d'une aire de stockage ou d'un point de vente sera prononcée par les services compétents de la Direction Générale des Hydrocarbures dans les cas suivants :

- Conditions de stockage non conformes ;
- Absence de certificat d'analyse ;
- Absence d'étiquetage ou de marquage ;
- Absence d'autorisation technique

Article 20 : Le contrevenant dispose d'un délai n'excédant pas quinze (15) jours francs pour régulariser sa situation.

Passé ce délai, la fermeture définitive de l'aire de stockage ou du point de vente sera prononcée par le Directeur Général des Hydrocarbures.

Article 21 : Sur rapport du Directeur Général des Etudes et Laboratoires, la fermeture définitive d'un point de vente sera prononcée par le Directeur Général des Hydrocarbures en cas de non-conformité avérée des produits mis à la consommation.

Article 22 : Sans préjudice de sanctions pénales, tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté s'expose au paiement d'une amende n'excédant pas deux (2) millions de francs CFA.

Chapitre V : DES DISPOSITIONS FINALES.

Article 23 : Le Directeur Général des Hydrocarbures, le Directeur Général des Etudes et Laboratoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté qui sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 30 DEC. 2005

Le Ministre des Mines, de l'Energie, du Pétrole
et des Ressources Hydrauliques

Richard Auguste ONOUE
Richard Auguste ONOUE



ANNEXE I

NIVEAU MINIMUM DE PERFORMANCE DES LUBRIFIANTS REQUIS EN REPUBLIQUE GABONAISE

	TYPE DE LUBRIFIANTS	NIVEAU DE PERFORMANCE MINIMUM REQUIS	GRADE	LIMITES DES SPECIFICATIONS
1	Huile moteur essence : monograde	API/SF	SAE 40	Pourpoint -9°C maxi
	multigrade	API/SF	SAE 20 W 40 SAE 20W 50	Pourpoint: -15°C max Indice de viscosité: 105 mini Pourpoint 9°C max TBN : 6 mg.KOH/g min
2	Huile moteur diesel : monograde	API / CD	SAE 40	
	multigrade		SAE 20W50	Pourpoint : -15°C max TBN : 10 mg.KOH/g min Indice de viscosité: 100 mini Viscosité dynamique : 4500 cp max à 10°C
3	Huile chemin de fer (sans zinc)		SAE 40	TBN : 10 mg.KOH/g min
4	Huile moteur 2 temps : A.C (Motos)	API / TC	SAE 30 / 40	
	W.C4 (Hors bord)	API / TC W-3	SAE 40	
5	Huile de transmission : Manuelle	API / GL 5	SAE 90 / 140	Extrême pression
	Automatique	DEXRON II D	SAE 10W	Viscosité de Brookfield: - 400 cp max à -23,3°C - 50 000 cp max à -40°C Viscosité cinématique à 100°C : 5,5 est Désémulsion D - 1401 40s, 37s, 15s max
6	Huile industrielle : Turbine/Turbo compresseurs	ATS FT 141	TT GRADE	
	Hydrauliques	ATS FT 151	TT GRADE	
	Hydrauliques HVI	ATS FT 156	TT GRADE	Indice de viscosité: 150 mini
	Engrenages industriels	ATS FT 161	TT GRADE	
	Glissières machines outils	ATS FT 172	ISO VG 68 / 220	
	Marteaux pneumatiques	ATS FT 174	ISO VG 150	
7	Graisses multi - usages	CONSISTANCE NL GI 2		Pénétration : 265 / 295

**Éléments constitutifs du dossier d'ouverture et d'exploiter
un dépôt ou un point de vente de lubrifiants**

Toute personne physique ou morale qui se propose d'ouvrir et d'exploiter un dépôt ou un point de vente de lubrifiants, doit adresser au Ministère en charge du Pétrole (Direction Générale des Hydrocarbures), une demande portant les informations suivantes :

1. Les noms, prénoms, qualité, nationalité et domicile du pétitionnaire
2. Deux (2) photos d'identité du pétitionnaire
3. Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d'Identité, du passeport ou de la carte de séjour (pour les non-gabonais)
4. L'emplacement ou doit être constitué le dépôt ou le point de vente
5. La nature des lubrifiants et une estimation des quantités par catégorie

S'il s'agit d'une société, il sera mentionné dans sa demande, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social et sa localisation en République Gabonaise, ainsi que la qualité du représentant de ladite société.

Il sera joint une expédition authentique des statuts et la composition du Conseil d'Administration ou de surveillance s'il y a lieu.